

Nr. 60 Runderlaß des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern. 19. März 1937

R 43 II/422, Bl. 145–146 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

An

die Obersten Reichs- und Preußischen Behörden.

Betrifft: Dienststrafrechtliche Verfolgung von Beamten wegen falscher Angaben über frühere Parteizugehörigkeit.

Mit Rundschreiben vom 8. November 1933 – I 6071/13.10. –² hatte ich gebeten, jeden Fall wahrheitswidriger Beantwortung der Frage nach der früheren Parteizugehörigkeit in dem bei Durchführung des Berufsbeamtengesetzes³ auszufüllenden Fragebogen im förmlichen Dienststrafverfahren mit dem Ziel der Dienstentlassung zu verfolgen, um den gleichmäßigen Vollzug des Gesetzes zu sichern (vgl. auch den Runderlaß des Preuß. Finanzministers zugleich im Namen des Ministerpräsidenten und sämtlicher Staatsminister vom 15. November 1933, MBliV S. 1377). Demgemäß haben die obersten Dienststrafgerichte im Reich und in den Ländern bei Aburteilung derartiger Fälle grundsätzlich einen strengen Maßstab angelegt und in der Regel auf Dienstentlassung erkannt, mit der Begründung, daß ein Beamter, der die Pflicht zur Wahrhaftigkeit bei so bedeutsamen dienstlichen Erklärungen gegenüber seiner Vorgesetzten Behörde verletze, im nationalsozialistischen Staat nicht tragbar sei. Davon sind vereinzelt auch Beamte, die schon vor der Machtübernahme Mitglied der NSDAP geworden waren und sich aktiv für die Bewegung eingesetzt hatten, betroffen worden. Mit dem Stellvertreter des Führers bin ich der Meinung, daß an dem Grundsatz des Rundschreibens vom 8. November 1933 festgehalten werden muß⁴, daß aber bei Durchführung der Dienststrafverfahren die besonderen Umstände des einzelnen Falles und die Beweggründe zur Tat berücksichtigt werden müssen. Es wird zu beachten sein, daß das Berufsbeamtengesetz und die entsprechenden

¹ Aktenmaterial zu Veranlassung und Vorbereitung des RdErl. in: R 1501–PA/2381, unfol. Den Anlaß bildete der Fall eines Potsdamer Lehrers, der Alt-Pg. seit 1931 war, aber „aus Schamgefühl“ seine frühere Zugehörigkeit zur SPD verschwiegen hatte und deshalb aus dem Dienst entfernt worden war. Mit Schreiben vom 4. 2. 1936 hatte der StdF beim RERzM eine Sonderregelung für derartige Fälle angeregt. Der RIM, der alsdann wegen der grundsätzl. beamtenrechtl. Implikationen die Federführung übernommen hatte, stimmte dem StdF darin zu, daß vor Durchführung von Dienststrafverfahren wegen Falschangaben der fraglichen Art die Tatmotive und die besonderen Umstände des Einzelfalles gewürdigt werden müßten, und stellte einen entspr. RdErl. in Aussicht; RIM an StdF, 21. 7. 1936. Eine Staatssekretärsbesprechung vom 29. 10. 1936 über diese und andere Probleme des Dienststrafrechts (vgl. ARH III, Nr. 202 Anm. 2) war zu dem Ergebnis gelangt: „In allen Fällen falscher Angaben von alten Nationalsozialisten über ihre frühere Parteizugehörigkeit soll die Einleitungsbehörde nach beendigter Voruntersuchung die Entscheidung des Ministers einholen, ob das Verfahren durchgeführt oder eingestellt werden soll. Es soll ein entsprechendes Rundschreiben ergehen.“ R 1501/5564, S. 61–65; vgl. APK II 3, Reg. Nr. 31008. Teilniederschrift: R 1501–PA/2381.

² R 43 II/422, Bl. 143.

³ BBG vom 7. 4. 1933 (RGBl. I S. 175); s. ARH I/1, Nr. 93 P. 5.

⁴ In der Staatssekretärsbesprechung vom 29. 10. 1936 (o. Anm. 1) hatte MD Sommer für den StdF argumentiert: „Gerade ein alter Parteigenosse brauche sich gar nicht seiner früheren Zugehörigkeit zu einer anderen Partei zu schämen. Wenn er falsche Angaben darüber mache, beweise er, daß er kein richtiger Nationalsozialist sei. Aus der früheren Parteizugehörigkeit entstehe dem alten Pg. ja auch keinerlei Nachteil.“ Es solle daher bei dem Grundsatz verbleiben, „daß die Zugehörigkeit zur NSDAP an sich keinen Anspruch auf besondere dienststrafrechtliche Behandlung geben solle [... und] daß gerade der Pg., noch mehr als ein anderer, die Pflicht habe, die Wahrheit zu sagen“.

Vorschriften des § 1a des Reichsbeamtengesetzes in der Fassung des Gesetzes vom 30. Juni 1933⁵ den Zweck verfolgten, das Berufsbeamtentum von Beamten zu reinigen, die nicht die Gewähr bieten, daß sie jederzeit rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat eintreten werden, und solche Personen auch für die Zukunft vom öffentlichen Dienst fernzuhalten. Bei Beamten, die sich *nachweislich* vor der Machtübernahme aktiv für den Nationalsozialismus eingesetzt haben, für die also die genannten Gesetze ihrem Zweck nach nicht gedacht waren, wird zu prüfen sein, ob das wegen wahrheitswidriger Angaben im Fragebogen eingeleitete Verfahren nach beendeter Voruntersuchung mit dem Ziel der Dienstentlassung fortzuführen oder ob nur eine geringere Strafe angebracht ist.

Ich bitte, diesen Gesichtspunkten künftig Rechnung zu tragen und die nachgeordneten Behörden Ihres Geschäftsbereichs, soweit sie für die Einleitung von Dienststrafverfahren zuständig sind, anzuweisen, daß sie in allen Fällen unrichtiger Angaben von alten Nationalsozialisten über frühere Parteizugehörigkeit nach besonderer Voruntersuchung Ihre Entscheidung einholen, ob das Verfahren durchgeführt werden soll.

Die Herren Reichsstatthalter sowie die nachgeordneten Behörden meines Geschäftsbereichs habe ich mit entsprechender Weisung versehen.

Zusatz für

– a)

Stellvertreter des Führers,

– b)

Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei,

– c)

Staatssekretär im Reichspostministerium,

– d)

Stellv. Generaldirektor der Deutschen Reichsbahn,

– e)

Staatssekretär im Preuß. Finanzministerium:

Auf die Besprechung der Staatssekretäre vom 29. Oktober 1936 nehme ich Bezug.

In Vertretung
Pfundtner

⁵ Gesetz zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiete des allgemeinen Beamten-, des Besoldungs- und des Versorgungsrechts (RGBl. I S. 433); s. ARH I/1, Nr. 166 P. 3. Dem hierdurch in das ReichsbeamtenG neu eingefügten § 1a zufolge durfte als Reichsbeamter u. a. nur berufen werden, wer „die Gewähr dafür bietet, daß er jederzeit rückhaltlos für den nationalen Staat eintritt“.

Zitierhinweis

Nr. 60 Runderlaß des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern. 19. März 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d060>